

05/459-10

08.11.17

**Dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Məhkəmə baxışında aşkarlığın təmin olunmasına, peşəkar şəxslər tərəfindən hüquqi yardım göstərilməsinə və vəkillik institutunun səmərəsinin artırılmasına şərait yaradılması məqsədilə bir sıra normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər olunması barədə qanunlar qəbul edilmişdir.

Belə ki, "Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 oktyabr tarixli 853-VQD nömrəli Qanununa əsasən məhkəmədə fiziki şəxsin nümayəndəsi onun yaxın qohumu və ya vəkili ola bilər. Nümayəndənin məhkəmədə iş aparmaq səlahiyyəti lazımi qaydada rəsmiləşdirilməlidir.

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 49-cu maddəsinə görə notarius bir və ya bir neçə şəxs adından bir və ya bir neçə şəxsin adına verilən etibarnaməni təsdiq edə bilər.

Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 12.0.1-ci maddəsində valideynlərin və uşaqların, babanın, nənənin və nəvələrin, doğma və ögey (ümumi ata və anası olan) qardaş və bacıların yaxın qohum olduğu göstərilmişdir.

Qanunvericiliyin tələbinə görə qohumluq münasibətlərini vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanların verdiyi şəhadətnamələr və qohumluq münasibətlərinin müəyyən edilməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi sübut edir.

"Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 75-ci hissəsinin üçüncü abzasına uyğun olaraq vəkillərin adına etibarnamələrdə vəkillərin iş yeri (*hüquq məsləhətxanası*) göstərilməlidir.

Qeyd olunanlara əsasən, 2018-ci ilin yanvar ayının 1-dən başlayaraq fiziki şəxslərin məhkəmədə təmsil olunmaq üçün yalnız yaxın qohumlarına və vəkillərə verdiyi etibarnamələr (*xaricdə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan etibarnamələr istisna olmaqla*) təsdiq edilə bilər.

Göstərilənlərlə yanaşı izah edilir ki, bu məlumatın Sizə göndərildiyi gündən qanunvericiliyin tələbinə uyğun məhkəmədə təmsil olunmaq üçün digər şəxslərə verilən etibarnamələrin qüvvədə olma müddəti 31 dekabr 2017 il tarixindən artıq ola bilməz.

Ciddi riayət edilməsi tapşırılır.

Bu məktubun öyrənilməsi barədə məlumatı zeynabdunyamaliyeva@mail.ru elektron poçt ünvanına göndərməyiniz tələb olunur.

Müvafiq Qanun təqdim olunur.

**Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov

